

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N° 00002487

Tocache, 22 SEP 2025

Vistos: El Trámite N° 016-2025153556; el INFORME ESCALAFONARIO N° 00919-2025; la NOTA DE COORDINACION N° 266-2025-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH y el MEMORANDO N° 884-2025-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Trámite N° 016-2025153556, de fecha 30 de julio del 2024, don Peter Parker GARCIA SEBASTIAN, identificado con DNI N° 70335980, solicita pago por Compensación por tiempo de servicio por el fallecimiento de su padre don Oswaldo GARCIA PELAEZ, identificado con DNI N° 18109400, ex profesor de la I.E. N° 0425 "CESAR VALLEJO", distrito de Uchiza y provincia de Tocache, acaecido el 30.06.2024, para lo cual adjunta la Sucesión Intestada;

Que, en la Resolución Directoral N° 002253, de fecha 18 de julio del 2024, se resuelve en el ARTÍCULO 1°.- CESAR POR FALLECIMIENTO, a partir del 30 de junio del 2024, a don Oswaldo GARCIA PELAEZ, identificado con DNI N° 18109400, profesor nombrado del Nivel Secundaria de la Institución Educativa N° 0425 "Cesar Vallejo", distrito de Tocache y provincia de Tocache, con código de plaza: 1131114141C2, con Segunda Escala Magisterial, en cumplimiento al literal f) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 116° del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED

Que, en el inciso f) del artículo 53° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, describe que el término de la relación laboral se produce por fallecimiento;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y el artículo N° 136° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Publicada el 03-05-2013 en el diario oficial "El Peruano", se establece la Compensación por Tiempo de Servicio y el numeral 136.1) se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% del RIM por año de servicio oficial el numeral 136.2) establece que para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicio se toma como base el RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, Escala Magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados, el numeral 136.3) establece que es computable para dicho cálculo, el tiempo de servicio reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y de la Ley 29062 Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta 30 años, que el numeral 134.4) en caso de reintegro a la Carrera Pública Magisterial se inicia nuevamente el computó de los años de servicio para el otorgamiento de este beneficio, el numeral 136.5) describe que el pago de este beneficio se realiza en función de los años completos laborados. De presentarse el caso de una fracción de año (meses), se considera como año completo si esto supera los seis meses;

Que, mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional-Expediente 00023-2018-PI/TC ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, producido a partir del 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el

beneficio de la compensación por tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docentes al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integral Mensual -RIM por cada años de servicios o fracción de años si ésta superad los 6 meses (referencia según Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/CMGP-DIGEDD-DITEN emitido el 24 de noviembre del 2020);

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la **Ley N° 31451** Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio; que en artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:

“Artículo 63°. Compensación por tiempo de servicios El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su **remuneración íntegra mensual (RIM)**, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales. Asimismo, El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100%, al momento del cese.



Que, según el Registro de Sucesión Intestada; RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con **SUCESION INTESTADA DEFINITIVA** Partida N° 11110450, Asiento N° A00001, por Acta de Sucesión Intestada N° 64 del 07.11.2024, otorgada ante NOTARIO PUBLICO don Rolando VASQUEZ RIOS en la ciudad de Tocache, se ha declarado el fallecimiento intestado de quien en vida fue don **Oswaldo GARCIA PELAEZ, identificado con DNI N° 18109400, fallecido el 30/06/2024**, en el Distrito de Tocache, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, declarando tener como su último domicilio en la Av. Atahualpa N° 1341, distrito de Uchiza, provincia de Tocache y departamento de San Martín, y que son sus únicos y universales herederos sus hijos:

- **PETER PARKER GARCIA SEBASTIAN**
- **DANNY EMERSON GARCIA SEBASTIAN**
- **ESTEYSI ESTHER GARCIA VEGA**

La beneficiaria **Esteysi Esther GARCIA VEGA** (Menor de Edad de 08 Años) estará representada por su madre doña Emedina VEGA GADEA, identificada con DNI N° 42445256, acreditados con los documentos probatorios, en conformidad a lo señalado en los artículos 418° y 419° del Decreto Legislativo N° 295 Código Civil.

De Acuerdo al Decreto al Decreto Legislativo N° 295 Código Civil

Artículo 418°. - Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores;

Ejercicio Conjunto de la Patria Potestad

Artículo 419°-. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo.

Que, mediante el INFORME ESCALAFONARIO N° 00919-2025, de fecha 11 de agosto del 2025, la Responsable de la Oficina de Escalafón de la Unidad

de Gestión Educativa Local Tocache, comunica que a la fecha del cese 30.06.2024, el profesor Oswaldo GARCIA PELAEZ, cuenta con 08 años, 04 meses y 05 días de servicios prestados al Estado;

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, hace llegar el cálculo por el cese por fallecimiento de don **Oswaldo GARCIA PELAEZ**, identificado con DNI N° 18109400, ex profesor de la I.E. N° 0425 "CESAR VALLEJO", distrito de Uchiza y provincia de Tocache, acaecido el 30.06.2024, la Suma de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES (S/ 27,284.40) por concepto de Compensación por tiempo de Servicios (CTS) del docente que resulta multiplicar el 100% de la Remuneración Integral Mensual (RIM). La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el **tiempo de servicios oficiales** con **08 AÑOS**, la cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 00919-2025, a la aplicación a la Ley N° 31451, Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, a los numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera;

RIM = 3,410.55

TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL = 08 Años 04 Meses 00 Días

100% DEL RIM = 3,410.55

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/ 3,410.55 X 08 años

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) = S/ 27,284.40 soles

El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 100 % en el año fiscal 2025 = S/ 27,284.40 soles

Que, mediante la **NOTA DE COORDINACIÓN N° 266-2025-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RRHH**, de fecha 26 de agosto del 2025, la Oficina de Recursos Humanos, cumple con trasladar los documentos precedentes, donde conforme la ANOTACION DE INSCRIPCIÓN – PARTIDA DE SUCESION INTESTADA declaran como únicos y universales herederos del quien vida fuera Prof. Oswaldo GARCIA PELAEZ (docente del Nivel Secundaria en la IE. 0425, Cesar Vallejo) a los siguientes Beneficiarios: Garcia Sebastian Peter Parker, Garcia Sebastian Danny Emerson, Garcia Vega Esteysí Esther. Por cuanto, se autorice proyectar resolución para otorgar el CTS (monto determinado de titular) por única vez a los herederos, conforme calculo – planillas por el monto S/ 27,284.40;

Que, con **MEMORANDO N° 884-2025-GRSM/DRE-UGELT/D**, de fecha 27 de agosto del 2025, la Dirección de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la resolución para reconocimiento de la compensación por tiempo de servicios – CTS, por el cese por fallecimiento de don Oswaldo GARCIA PELAEZ, identificado con DNI N° 18109400, ex profesor de la I.E. N° 0425 "CESAR VALLEJO" a sus únicos y universales herederos;

De conformidad a la Ley General de Educación N° 28044, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Ley N° 28411, Decreto Supremo N° 19-90-ED, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Decreto Supremo N° 135-94-EF, Decreto Supremo N° 149-2007-EF, el Decreto Supremo N° 207-2007-EF Resolución Suprema N° 204-2002-ED, la Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley 32185 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, Sentencia del Tribunal Constitucional –Expediente 00023-2018-PI/TC; Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y demás normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR, por única vez el pago de la **Compensación por Tiempo de Servicios – CTS** a don **Peter Parker GARCIA SEBASTIAN**, identificado con DNI N° 70335980, el 33.3333 % del importe de la CTS por derecho de hijo equivalente a **NUEVE MIL NOVENTICUATRO Y 80/100 SOLES (S/ 9,094.80)**; a don **Danny Emerson GARCIA SEBASTIAN**, identificado con DNI N° 60741216, el 33.3333 % del importe de la CTS por derecho de hijo equivalente a **NUEVE MIL NOVENTICUATRO Y 80/100 SOLES (S/ 9,094.80)**; y a doña **Emedina VEGA GADEA**, identificada con DNI N° 42445256, en representación de la beneficiaria **Esteysi Esther GARCIA VEGA** (Menor de Edad de 08 Años), identificada con DNI N° 90346112, por corresponderle el 33.3333 % del importe de la CTS por derecho de hijo equivalente a **NUEVE MIL NOVENTICUATRO Y 80/100 SOLES (S/ 9,094.80)**, por el cese por fallecimiento de don **Oswaldo GARCIA PELAEZ**, identificado con DNI N° 18109400, ex profesor de la I.E. N° 0425 “CESAR VALLEJO”, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, por acreditar con documentos probatorios el derecho a percibir el citado beneficio; equivalente al cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual RIM (S/. 3,410.55) percibidas por el docente a la fecha del fallecimiento: 30/06/2024. La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el tiempo de servicios oficiales con **08 AÑOS**, el cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalonario N° 00919-2025, a la aplicación a la Ley N° 31451, Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, a los numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC.

ARTÍCULO 2°.- ACLARAR, que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de ampliación de calendario ante el Pliego y la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su respectivo financiamiento y autorización en el calendario de compromisos.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

MG. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

RCV/D(E)UGEL
EATR/JA
VGER/JRRHH
SVTMINEXUS